

Protokoll Eigentümerversammlung 2026**GdWE Paul-Gerhardt-Straße 9
70771 Leinfelden-Echterdingen**

Versammlungsbeginn: 13. Mai 2026 | 17⁰⁴
Versammlungsort: Nebenraum, Taverna Athos, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Versammlungsende: 13. Mai 2026 | 18⁰¹
Versammlungsleiter: [REDACTED]
Protokollführer: [REDACTED]
Versendung der Einladung erfolgte gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG fristgemäß

Anwesende: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]**Feststellung der Beschlussfähigkeit bei Versammlungsbeginn**

	MEA	Einheiten
Summe anwesende (u. vertreten):	879	4
von insgesamt	1.000	5
entspricht	88 %	80 %
Summe abwesend	121	1

Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig.

Die Anwesenheitsliste & Vertretungs- und Stimmvollmacht liegt im Original beim Verwalter vor.

Tagesordnungspunkte (TOP) = 7

Top 1 – Eröffnung, Bericht der Verwaltung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr [REDACTED] eröffnet die Eigentümerversammlung und begrüßt die anwesenden Eigentümerinnen und Eigentümer.

Es wird festgestellt, dass die Einladung zur Versammlung ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist. Die Versammlung ist beschlussfähig. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

[REDACTED] hat ihre Abstimmungswünsche vorab mitgeteilt und enthält sich bei sämtlichen Abstimmungspunkten.

Beschluss: Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) beschließt, dass das Protokoll der Eigentümer-versammlung gemäß § 24 Abs. 6 WEG durch Herrn [REDACTED] mitunterzeichnet wird.**Abstimmungsergebnis:** Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/001**TOP 2 - Jahresabrechnung 2025 und Anpassungsbeträge****2.1 Erläuterung der Jahresabrechnung**

Die Jahresabrechnung 2025 wird durch den Verwalter erläutert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14.042,03 € Betriebskosten sowie 4.900,05 € Heizkosten.

Im Rahmen der Versammlung wird eine aktualisierte Version der Jahresabrechnung ausgegeben, da die ursprüngliche Heizkostenabrechnung der ista fehlerhaft war. Ursache war ein falsch hinterlegter Endbestand des Heizöls, da der Reservetank zunächst nicht berücksichtigt wurde.

Aus der Erhaltungsrücklage wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 4.624,65 € finanziert (Reparatur Garagendach, Abdichtung Keller sowie Hausdach).

Weitere größere Maßnahmen erfolgten im Wirtschaftsjahr nicht. Wesentliche Positionen waren die Erneuerung der Beschichtung im Untergeschoss, die Erstellung des Sanierungsfahrplans sowie der Austausch und die Entsorgung der Feuerlöscher.

Der Erhaltungsrücklage wurden im Abrechnungsjahr 7.440,80 € zugeführt. Die Heizkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und erhöhten sich von 4.784,68 € auf 4.900,05 €.

2.2 Beschluss – Entlastung der Verwaltung

Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt die Entlastung der Verwaltung für das Wirtschaftsjahr 2025.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/002

2.3 Beschluss über Nachschüsse sowie Anpassung der Vorschüsse aus der Abrechnung 2025

Die sich aus den Einzelabrechnungen der Jahresabrechnung 2025 vom 13.05.2026 ergebenden Nachschüsse sowie die Anpassung der beschlossenen Vorschüsse werden genehmigt und fällig gestellt.

Der Einzug der Nachschüsse erfolgt frühestens vier Wochen nach Beschlussfassung, somit am 11.06.2026.

Guthaben bzw. Auszahlungen aus den Einzelabrechnungen sind durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE), soweit keine anderweitigen Rückstände bestehen, ebenfalls zu diesem Zeitpunkt auszus zahlen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/003

TOP 3 - Beschluss über den Wirtschaftsplan 2027 und Festsetzung der monatlichen Hausgeldvorschüsse

Die Eigentümergeinschaft beschließt die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen für das Wirtschaftsjahr 2027, basierend auf dem vorgelegten und während der Versammlung erläuterten Wirtschaftsplan vom 13.05.2026 mit Gesamtbewirtschaftungskosten in Höhe von 17.452,12 € und Beiträgen zur Rücklage in Höhe von 7.440,- € in der zur Abstimmung gestellten Fassung.

Die Vorschüsse aus den Einzelwirtschaftsplänen sind bis zum dritten Werktag eines Monats im Voraus fällig, erstmalig im Januar 2027, und gelten so lange, bis ein neuer Beschluss über Vorschüsse aus Einzelwirtschaftsplänen gefasst wird.

Die Vorschüsse sind auf das Konto der GdWE zu zahlen. Ist ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, erfolgt der Einzug durch den Verwalter zum genannten Fälligkeitstermin.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/004

TOP 4 – Digitalisierungsbeschluss & Vernichtung Unterlagen älter 10 Jahre

Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt, dass die übernommenen Verwaltungsunterlagen, Versammlungsprotokolle sowie sämtliche zukünftig eingehenden und ausgehenden Unterlagen (z. B. Schriftverkehr, Angebote, Rechnungen und sonstige Dokumente) durch den Verwalter digitalisiert und elektronisch archiviert werden.

Die Speicherung erfolgt auf einem gegen Ausfall gesicherten und regelmäßig gespiegelten Serversystem.

Alle Papierunterlagen werden nach erfolgter Digitalisierung vernichtet.

Von der Vernichtung ausgenommen sind Unterlagen, die im Original aufzubewahren sind, insbesondere: Teilungserklärung einschließlich Nachträge, Baupläne, Aufteilungsplan, Versicherungspolice n sowie vergleichbare Urkunden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/005

Top 5 - Beratung und Entscheidung über die Entsorgung von Altöl und Demontage des Ersatztanks

Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt, dass im Reservetank befindliche Heizöl fachgerecht zu entsorgen, da dieses aufgrund seines Alters nicht mehr für den Betrieb der neuen Heizungsanlage geeignet ist. Im Anschluss soll der alte Tank demontiert und entsorgt werden.

Nach Auskunft der Firma Schumann Tankschutz & Technik aus Stetten (Gespräch mit [REDACTED] betragen die Kosten für die Entsorgung des Schlamms ca. 0,44 € je Liter/kg sowie die Entsorgung des Tanks ca. 600 € netto. Das Heizöl selbst kann voraussichtlich kostenfrei entsorgt werden. Die endgültigen Kosten können jedoch erst nach Begutachtung verbindlich festgestellt werden.

Der Verwalter wird beauftragt und ermächtigt, die Firma Schumann Tankschutz & Technik zu beauftragen. Die Gemeinschaft bittet darum, nach Möglichkeit einen Pauschalpreis von maximal 1.500,00 € auszuhandeln.

Nach Abschluss der Arbeiten soll der Raum zusätzlich durch den Reinigungsdienst gereinigt werden.

Der Bestand des Reserveöls wird nach Entsorgung entsprechend ausgebucht. Hierdurch reduziert sich das ausgewiesene Vermögen der Gemeinschaft entsprechend.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/006

TOP 6 – Beratung der Eigentümer und Beschluss über die Durchführung einer Legionellenprüfung

Die Wohnungseigentümergeinschaft stellt fest das in der Vergangenheit keine Prüfung durchgeführt wurde und beschließt, eine Legionellenprüfung durchführen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 0 Stimmen | Nein: 594 Stimmen | Enthaltungen: 285 Stimmen

→ Der Beschluss ist nicht angenommen. Grund ist, dass die Warmwassererwärmung in den jeweiligen Wohnungen dezentral erfolgt.

Beschluss-Nr.: 2026/007

TOP 7 – Austausch der Gemeinschaft über die Änderung der Kostenverteilungsschlüssel und deren Auswirkung in der Abrechnung 2025.

Die Wohnungseigentümergeinschaft tauscht sich über die in der Vergangenheit beschlossene Änderung einzelner Kostenverteilungsschlüssel von Miteigentumsanteilen (MEA) auf Verteilung nach Einheiten sowie die Auswirkungen auf kleinere Wohneinheiten aus.

Es wird erläutert, dass die Verteilung nach Einheiten ausschließlich bei Kostenpositionen angewendet wird, die sämtliche Einheiten gleichermaßen betreffen. Hierzu zählen insbesondere Müllgebühren, Reinigung, Winterdienst, Gartenpflege sowie vergleichbare gemeinschaftliche Betriebskosten.

Kostenpositionen wie Niederschlagswasser werden weiterhin nach Wohnfläche verteilt. Kosten der Erhaltung, Instandsetzung, Renovierung und Reparaturen des Gemeinschaftseigentums werden unverändert nach Miteigentumsanteilen (MEA) umgelegt.

Sonstiges

-Die Hausverwaltung wurde gebeten zu prüfen, ob mit der Firma Bauer ein Wartungsvertrag für die regelmäßige Dachprüfung besteht oder ob die jährliche Prüfung jeweils gesondert beauftragt werden muss.

- Der Verwalter informiert darüber, dass der zuständige Versicherungsmakler die bestehenden Versicherungen regelmäßig hinsichtlich Preis und Leistung überprüft. Die derzeit bestehende Versicherung bietet nach aktueller Einschätzung ein gutes Verhältnis von Leistungen und Kosten, sodass derzeit kein Anlass für einen Versicherungswechsel besteht. Zusätzlich wurde der Abschluss einer Versicherung für haustechnische Anlagen empfohlen. Die Eigentümer möchten sich hierzu zunächst weitere Gedanken machen und beschließen vorerst keine zusätzliche Versicherung abzuschließen.

Filderstadt, 15.05.2026

Verwalter - [REDACTED]

Eigentümer - [REDACTED]

Allgemeiner Hinweis zur Anfechtung: Gemäß § 46 WEG kann gegen Beschlüsse binnen eines Monats ab Beschlussfassung Anfechtungsklage beim zuständigen Amtsgericht erhoben werden.

Top 5 - Beratung und Entscheidung über die Entsorgung von Altöl und Demontage des Ersatztanks

Die Wohnungseigentümergeinschaft beschließt, dass im Reservetank befindliche Heizöl fachgerecht zu entsorgen, da dieses aufgrund seines Alters nicht mehr für den Betrieb der neuen Heizungsanlage geeignet ist. Im Anschluss soll der alte Tank demontiert und entsorgt werden.

Nach Auskunft der Firma Schumann Tankschutz & Technik aus Stetten (Gespräch mit Frau [REDACTED]) betragen die Kosten für die Entsorgung des Schlamms ca. 0,44 € je Liter/kg sowie die Entsorgung des Tanks ca. 600 € netto. Das Heizöl selbst kann voraussichtlich kostenfrei entsorgt werden. Die endgültigen Kosten können jedoch erst nach Begutachtung verbindlich festgestellt werden.

Der Verwalter wird beauftragt und ermächtigt, die Firma Schumann Tankschutz & Technik zu beauftragen. Die Gemeinschaft bittet darum, nach Möglichkeit einen Pauschalpreis von maximal 1.500,00 € auszuhandeln.

Nach Abschluss der Arbeiten soll der Raum zusätzlich durch den Reinigungsdienst gereinigt werden.

Der Bestand des Reserveöls wird nach Entsorgung entsprechend ausgebucht. Hierdurch reduziert sich das ausgewiesene Vermögen der Gemeinschaft entsprechend.

Abstimmungsergebnis: Ja: 594 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 285 MAE

→ Der Beschluss ist somit angenommen

Beschluss-Nr.: 2026/006

TOP 6 – Beratung der Eigentümer und Beschluss über die Durchführung einer Legionellenprüfung

Die Wohnungseigentümergeinschaft stellt fest, dass in der Vergangenheit keine Prüfung durchgeführt wurde und beschließt, eine Legionellenprüfung durchführen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 0 Stimmen | Nein: 594 Stimmen | Enthaltungen: 285 Stimmen

→ Der Beschluss ist nicht angenommen. Grund ist, dass die Warmwassererwärmung in den jeweiligen Wohnungen dezentral erfolgt.

Beschluss-Nr.: 2026/007

TOP 7 – Austausch der Gemeinschaft über die Änderung der Kostenverteilungsschlüssel und deren Auswirkung in der Abrechnung 2025.

Die Wohnungseigentümergeinschaft tauscht sich über die in der Vergangenheit beschlossene Änderung einzelner Kostenverteilungsschlüssel von Miteigentumsanteilen (MEA) auf Verteilung nach Einheiten sowie die Auswirkungen auf kleinere Wohneinheiten aus.

Es wird erläutert, dass die Verteilung nach Einheiten ausschließlich bei Kostenpositionen angewendet wird, die sämtliche Einheiten gleichermaßen betreffen. Hierzu zählen insbesondere Müllgebühren, Reinigung, Winterdienst, Gartenpflege sowie vergleichbare gemeinschaftliche Betriebskosten.

Kostenpositionen wie Niederschlagswasser werden weiterhin nach Wohnfläche verteilt. Kosten der Erhaltung, Instandsetzung, Renovierung und Reparaturen des Gemeinschaftseigentums werden unverändert nach Miteigentumsanteilen (MEA) umgelegt.

Sonstiges

- Die Hausverwaltung wurde gebeten zu prüfen, ob mit der Firma Bauer ein Wartungsvertrag für die regelmäßige Dachprüfung besteht oder ob die jährliche Prüfung jeweils gesondert beauftragt werden muss.

- Der Verwalter informiert darüber, dass der zuständige Versicherungsmakler die bestehenden Versicherungen regelmäßig hinsichtlich Preis und Leistung überprüft. Die derzeit bestehende Versicherung bietet nach aktueller Einschätzung ein gutes Verhältnis von Leistungen und Kosten, sodass derzeit kein Anlass für einen Versicherungsvertrag besteht. Zusätzlich wurde der Abschluss einer Versicherung für haustechnische Anlagen empfohlen. Die Eigentümer möchten sich hierzu zunächst weitere Gedanken machen und beschließen vorerst keine zusätzliche Versicherung abzuschließen.

Filderstadt, 15.05.2026

Verwalter - [REDACTED]

Eigentümer - [REDACTED]

Allgemeiner Hinweis zur Anfechtung: Gemäß § 46 WEG kann gegen Beschlüsse binnen eines Monats ab Beschlussfassung Anfechtungsklage beim zuständigen Amtsgericht erhoben werden.